

한국산림복지진흥원

현 지 시 정

제 목 한국산림복지진흥원 치유의숲의 전세버스 운영 관련

소 관 기 관 한국산림복지진흥원

조 치 기 관 00팀

내 용

1. 업무개요

한국산림복지진흥원(이하 “진흥원”이라 한다)은 숲체험·교육 지원 사업을 추진하며 진흥원 치유의숲(이하 “치유의숲”이라 한다)에서는 접근성 개선 및 시설 이용 활성화를 위해 전세버스를 임차하여 시범 운영하고 있다.

2. 관계법령 등

「여객자동차운수사업법」(이하, “「여객자동차법」”이라 한다.)제3조 및 같은 법 시행령 제3조에 따르면 여객자동차운송사업의 종류는 자동차를 정기적으로 운행하는 구간을 정하여 여객을 운송하는 사업인 ‘노선 여객자동차운수사업’과 사업구역을 정하여 그 사업 구역 안에서 여객을 운송하는 사업인 ‘구역 여객자동차운송사업’ 등이 있고, 세부 사항은 [표 1]과 같다.

[표 1] 여객자동차운송사업의 종류 및 세부 사항

구 분	노선 여객자동차운송사업	구역 여객자동차운송사업
정의	자동차를 정기적으로 운행하려는 구간을 정하여 여객을 운송하는 사업	사업구역을 정하여 그 사업 구역 안에서 여객을 운송하는 사업
사업구역	단일 행정구역 내 (시외버스는 제외)	전국 (택시는 정해진 사업구역 限)
운행계통 ¹⁾	운행계통을 정하여 여객 운송	운행계통을 정하지 않고 여객 운송
세부사업	시내버스, 농어촌버스, 마을버스, 시외버스(고속형·직행형 등)	전세버스, 장례차량, 개인택시, 일반택시

※ 00팀 제공자료 재구성

주1) 노선의 기점·종점을 정하여 운행경로, 운행거리, 운행횟수, 운행대수를 총칭하여 말함

「여객자동차법」 제4조 및 같은 법 시행령 제4조에서는 노선 여객자동차운송 사업을 경영하려는 자는 국토교통부장관의 면허를 받아야 하고, 또는 시·도지사의 면허를 받거나 시·도지사에게 등록하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

치유의숲이 전세버스를 운영하는 방식은 운행계통¹⁾을 정하지 않고 사업구역 안에서 특정 지점과 치유의숲을 오가는 형태로 하여야 하나, [표 2]와 같이 일부 치유의숲에서는 특정 지역 내에서 노선의 기점·종점을 지정하여 운행경로 및 운행횟수 등의 운행계통을 지정하여 전세버스를 운영하고 있어 「여객자동차법」 및 같은 법 시행령에서 정한 면허 취득이나 등록 절차를 준수하지 않은 사실을 확인하였다.

[표 2] 치유의숲 전세버스 임차 운영 및 예산 현황

구분	합계	대관령	양평	대운산	제천	예산	김천	곡성	화순
전세버스 임차운영 현황	5개 기관	○	○	○	○	×	×	○	×
운행계통 지정 운영 현황	2개 기관	○	×	○	×	×	×	×	×
기관별 예산액 (천원)	372,900	47,520	47,520	63,360	47,520	39,600	71,280	39,600	16,500

※ 00팀 제공자료 재구성

관계기관 의견 치유의숲에서 운영하는 방식은 「여객자동차법」 준수가 어려움으로 현재 전세버스 용역계약이 체결된 치유의숲(대관령·대운산·곡성)은 과업을 축소하여 운영을 중지토록 하고, 나머지 치유의숲(양평·제천·예산·김천·화순)은 전세버스 용역사업의 신규입찰을 중단 조치하고 관련예산을 소외계층 지원을 위한 사업비로 재조정하도록 검토하겠다는 의견을 밝혔다.

1) 노선의 기점·종점을 정하여 운행경로, 운행거리, 운행횟수, 운행대수를 총칭하여 말함

조치할 사항 00팀장은 치유의숲을 점검하여 운행계통을 정한 형태의 전세버스
운영하는 치유의숲의 경우, 즉시 중지하거나 전세버스 운영 방식을 운행계통 정
함 없이 사업구역 안에서 특정 지점과 치유의숲을 오가는 형태로 과업을 변경하도록
하고, 미발주 치유의숲 예산을 포함하여 「여객자동차법」 준수가 제한되는 경
우, 예산 전환 또는 조정을 검토하시기 바랍니다.(시정)